

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יאסר חוג'יראת
מנסור עבאס
ווליד טאהא
ואליד אלהואשלה
אימאן ח'טיב יאסין

פ/25/3066

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – תשלום בעד תכשיר מרשם בבית מרקחת שאין לו הסדר עם קופת חולים), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 21 ד1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹, בסעיף 21 ד2, במקום סעיף קטן (ז) יבוא :

"(ז) קופת חולים תיתן למבוטח בה שירותים גם באמצעות בית מרקחת שאין לו הסדר עמה ותזכה את המבוטח בכל ההטבות שהיה מזוכה בהן אילו היה רוכש את התכשיר בבית מרקחת שבהסדר עמה; לעניין זה, "הטבה" – פטור מתשלום או הנחה, לפי כל דין, הוראת מינהל או לפי הסכם בין קופת חולים ובין גוף אחר."

דברי הסבר

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, קובע כי קופת חולים מחויבת לאפשר לכלל בתי המרקחת גישה למערכת הממוחשבת שלה, לשם ניפוק מרשמים אלקטרוניים. הצעת חוק זו מהווה הסדר משלים להסדר הקיים בחוק.

החובה הקיימת כיום בחוק לאפשר לכלל בתי המרקחת גישה למרשמים האלקטרוניים אינה נוגעת לעניין עלות התכשיר. קופות החולים מגבילות את חבריהן במימוש המרשם, בקבלת הטבה לעניין התשלום, רק לבתי המרקחת שבבעלותן או שנמצאים בהסדר איתן. הגבלה זו פוגעת בבתי מרקחת פרטיים שאינם של הקופה ואין להם הסדר עמה, מכיוון שהלקוחות מעדיפים את בתי המרקחת של הקופה או רשתות הפארם, והדבר המונע את פתיחת שוק בתי המרקחת לתחרות. הבדלי המחירים פוגעים

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

גם באוכלוסיות חלשות כגון קשישים או מוגבלים בניידות, שבקרבתם יש רק בית מרקחת פרטי, והם נדרשים לשלם מחיר יקר יותר, משום שאין באפשרותם להגיע לבית מרקחת מרוחק שבהסדר עם קופת החולים.

לפיכך מוצע לקבוע כי קופת חולים תיתן למבוטח בה שירותים גם באמצעות בית מרקחת שאין לו הסדר עמה ותזכה את המבוטח בכל ההטבות שהיה מזוכה בהן אילו היה רוכש את התכשיר בבית מרקחת שבהסדר עם הקופה. כך, חבר קופת חולים יהיה זכאי להשתתפות ולהטבה של הקופה במחיר תכשיר המרשם בכל בית מרקחת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)